

천일염인증품에 대한 시정명령 등의 세부기준 (제28조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준은 해당 위반행위가 있는 날부터 최근 2년 간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기준적용일은 같은 위반사항에 대한 행정처분일과 재적발일을 기준으로 한다.
- 나. 위반행위가 둘 이상일 때에는 그 중 무거운 처분기준을 적용하되, 위반행위의 횟수를 계산할 때에는 각 위반행위별로 한다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 판매금지 또는 표시정지인 경우에는 무거운 처분의 2분의 1까지 가중한다. 이 경우 각 처분을 합산한 기간을 초과할 수 없다.
- 다. 위반사항의 내용으로 보아 그 위반의 정도가 경미하거나 그 밖의 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 처분을 2분의 1 범위에서 경감할 수 있다.

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 인증기준에 맞지 않은 경우	법 제46조제1항 제1호	표시정지 1개월	표시정지 3개월	판매금지 6개월
나. 전업·폐업 등으로 인하여 해당 천일염인증품을 생산하기 어렵다고 판단되는 경우	법 제46조제1항 제2호	시정명령	표시정지 1개월	판매금지 6개월
다. 해당 표시방법을 위반한 경우	법 제46조제1항 제3호	시정명령	표시정지 1개월	표시정지 3개월
라. 정당한 사유 없이 법 제53조에 따른 보고 및 출입·조사·점검·검사 등을 거부한 경우	법 제46조제1항 제4호	시정명령	표시정지 3개월	판매금지 6개월

비고: 이 표의 해당 인증품은 기준 위반이 발생한 인증품 및 기준 위반이 발생한 인증품과 동일하게 생산된 인증품(생산자, 품목, 생산시기가 같은 인증품)을 말하며, 해당 인증품에 다른 인증품이 혼합되어 구분이 불가능한 경우는 혼합된 인증품 전체를 대상으로 한다.